공 정 거 래 위 원 회

제 1 소 회 의

의 결 제 2024 - 324 호 2024. 10. 16.

사 건 번 호 2024입담0714

사 건 명 충남테크노파크 등 발주 공작기계 구매입찰 관련 한국야마자키마작(주) 및 ㈜두광기계의 부당한 공동행위에 대한 건

피 심 인 1. 한국야마자키마작 주식회사
화성시 동탄면 동탄산단6길 46
대표이사 기○○○○○○

2. 주식회사 두광기계
창원시 성산구 완암로 50, 906호
대표이사 주○○
대리인 법무법인 리엔
담당변호사 이○○, 장○○

심의종결일 2024. 10. 2.

주 문

1. 피심인 한국야마자키마작 주식회사와 피심인 주식회사 두광기계는 전남테크노파크 및 충남테크노파크가 발주한 공작기계 구매입찰에 참여하면서 낙찰예정자를 정하거나 투찰가격을 공유하는 방법으로 부당하게 경쟁을 제한하는 것과 같은 행위를 다시 하여서는 아니 된다.

2. 피심인 한국야마자키마작 주식회사 및 피심인 주식회사 두광기계는 다음 각 호에 따라 과징금을 국고에 납부하여야 한다.

가. 과징금액

1) 피심인 한국야마자키마작 주식회사 : 116,000,000원
2) 피심인 주식회사 두광기계 : 58,000,000원

나. 납부기한 : 과징금 납부고지서에 명시된 납부기한(60일) 이내

다. 납부장소 : 한국은행 국고수납 대리점 또는 우체국

이 유

1. 기초사실

가. 피심인 적격성 및 일반현황

1 피심인 한국야마자키마작 주식회사 및 피심인 주식회사 두광기계[1]는 공작기계 등을 판매하는 자로서 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」[2] 제2조 제1호에서 규정하고 있는 사업자에 해당한다[3].

2 피심인들의 일반현황은 아래 <표 1> 기재와 같다.

---

1) 주식회사 두광기계는 한국야마자키마작 주식회사의 국내 대리점 8개 중 하나이다.
2) 2020. 12. 29. 법률 제177999호로 개정되어 2021. 12. 30.에 시행된 것을 말한다. 이하 '법'이라 한다.
3) 이하 회사명을 기재할 때 '주식회사', '피심인'은 생략하고, 한국야마자키마작 주식회사 및 주식회사 두광기계를 모두 통칭할 때는 '피심인들'이라 한다.

<표 1> 피심인들 일반현황

(2022. 12. 기준, 단위: 백만 원)

순번	피심인[4]	연도	자본금	매출액	영업이익	당기 순이익	설립일
1	한국야마자키마작	2022	1,500	8,651	529	491	2000.10.01
		2021	1,500	7,562	△222	△317	
		2020	1,500	10,801	509	413	
2	두광기계	2023	50	844	31	11	1999.05.10
		2022	50	872	△156	△110	
		2021	50	261	△292	△303	

* 심사보고서 소갑 제1호증[5]

나. 공작기계 개관

3 공작기계는 '주로 금속 공작물을 절삭, 연삭 등에 의하여 불필요한 부분을 제거해 내어 필요한 형상을 만드는 기계'이다. 이는 가공 과정에서 칩(chip)을 발생시키면서 불필요한 부분을 제거하여 필요한 모양으로 가공하는 절삭기계와, 가공 과정에서 소성에 의하여 단지 형태만 변형시켜주는 성형기계로 구분되며, 흔히 밀링[6], 선반[7]으로 부르는 기계들이 공작기계에 속한다.

<표 2> 공작기계의 유형

선반	밀링

다. 이 사건 입찰 개관

4 이 사건 입찰 5건 중 4건은 외자구매입찰[8]로 진행되었다. 외자구매입찰의 경

4) 한국야마자키마작은 3월 결산법인이고 두광기계는 12월 결산법인이다.
5) 이하 '심사보고서 소갑 제○호증'은 '소갑 제○호증'으로 기재한다.
6) 공구는 회전, 수직, 수평 이동하고 공작물은 고정되어 있는 상태에서 가공하는 장비이다.
7) 공구는 고정되어 있고 공작물은 회전하며 가공하는 장비이다.

우 낙찰하한선, 낙찰상한선, 복수예비추첨가격이 없이 최저가 입찰로 진행되고 예산범위인 배정금액[9] 내에서 계약을 체결하여야 한다.

5 입찰방식은 입찰참가자가 참가 신청을 한 후 정해진 기간 내에 규격서 및 견적서를 제출하면 적격자 중에서 최저가 투찰자를 낙찰자로 선정한다.

<표 3> 이 사건 입찰공고 주요내용(외자구매)

구 분	주 요 내 용
계약방법	일반경쟁 (배정금액 범위 내에서 계약체결 가능)
낙찰자 결정방법	규격·가격 동시 입찰[10]
입찰참가자격	입찰대상과 동종의 물품이 등재되어 있는 물품분야 등록자 등

6 공작기계 구매입찰의 경우 일반적으로 발주자는 공작기계 판매 전문업체로부터 규격, 가격, 성능 등에 대한 자문을 받아 구매계획을 세우는데, 이러한 과정 때문에 자문을 맡은 업체의 제품을 대상으로 입찰을 진행할 가능성이 높아진다. 이 사건 입찰에서도 5건 중 4건은 피심인 두광기계가 발주자에 제공한 자료를 토대로 규격, 가격, 성능 등이 지정되어 입찰이 진행되었다.

라. 야마자키마작, 한국야마자키마작 및 두광기계의 관계

7 야마자키마작(이하 '일본 본사'라고 한다)은 세계 정상급에 해당하는 공작기계 제조사로서 국내 판매는 한국판매점인 한국야마자키마작을 통해 이루어진다.

8 한국야마자키마작은 국내에 8개 대리점(이하 '대리점'이라 한다)을 두고 일본 본사에서 생산하는 공작기계 판매 영업활동을 하고 있으며, 국내 대리점 관리 및 판매한 제품의 설치, 시운전, 사후관리 등을 맡는 대가로 일본 본사로부터 수수료[11]를

8) 국내에서 생산·공급되지 않는 외국산 물품에 대한 구매입찰을 말한다. 외자구매입찰의 경우 계약자는 입찰자와 공급자를 말하며, 계약의 이행에 있어 연대책임이 있다.
9) 입찰공고문에 배정금액이 공고되어 있다.
10) 규격·가격 동시 입찰의 경우 2인 이상이 입찰에 참여하면 성립되고 입찰결과 규격(기술)입찰의 적격자로 확정된 자가 1인일 경우에도 유효한 가격입찰이 성립되어 가격개찰을 진행한다.
11) 한국야마자키마작의 매출액 대부분은 일본 본사로부터 받는 수수료이다.

받는다.

9 두광기계는 한국야마자키마작이 관리하는 8개 대리점 중 하나로서 일본 본사의 공작기계만을 취급하는 전속대리점이다. 두광기계를 포함한 대리점들은 한국야마자키마작을 통해 일본 본사로부터 판매가격을 승인받으면서 영업활동을 하고 제품을 판매[12]하는 경우 일본 본사로부터 수수료를 받는다.

2. 사실의 인정 및 위법성 판단

가. 합의 개요

10 피심인들은 아래 <표 4> 기재와 같이 전남테크노파크 및 충남테크노파크가 2019년 11월부터 2022년 10월까지 총 5번에 걸쳐 발주한 공작기계 입찰에 참여하면서 사전에 한국야마자키마작을 낙찰예정자, 두광기계를 들러리로 하기로 합의하였으며, 개별입찰 시 견적서를 공유하는 등의 방법으로 투찰가격을 합의[13]하였다.

<표 4> 입찰 대상 및 결과

순번	발주자	공고번호	입찰회차	입찰일	입찰참가자	투찰금액	투찰률[14]	낙찰여부
1	전남테크노파크	20191129204[15]	1차	’19.12.03	한길이엔지	86,500,000엔	-	
					한국야마자키마작	108,000,000엔	-	
					두광기계	110,000,000엔	-	
					두루무역	115,000,000엔	-	○
2		20191129530	1차	’19.12.02	한국야마자키마작	46,000,000엔	-	○
					두광기계	48,000,000엔	-	
3		20200707079	1차	’20.07.21	한국야마자키마작	100,000,000엔	-	○
					두광기계	110,000,000엔	-	
4	충남테크노	20220616352	1차	’22.07.19	한국야마자키마작	188,000,000엔	-	○
					두광기계	규격서	-	

12) 판매계약은 일본 본사와 구입처가 체결하고 대리점은 일본 본사로부터 수수료를 받는다.

13) 두광기계의 이○○ 상무 및 서○○ 이사는 전남테크노파크 및 충남테크노파크가 공작기계를 발주할 예정이라는 정보를 입수하여 한국야마자키마작에 알려주었다. 두광기계는 발주자의 공작기계 구매계획에 대한 정보를 입수하면 계획 수립 초기부터 예산 확보(사실상 공작기계의 가격), 규격, 성능 등에 대한 자료를 제공하는 방법으로 개입하면서 일본 본사가 취급하는 제품이 공고되어 낙찰받을 수 있도록 노력하였다.

						부적격		
5	파크	20220830763	1차	’22.09.19	한국야마자키마작	675,796,675원	100.17	유찰
					두광기계	696,000,000원	103.17	유찰
			2차	’22.10.18	한국야마자키마작	675,796,675원	99.58	○
					두광기계	675,950,000원	99.61	

* 소갑 제4호증

나. 개별입찰에 대한 합의 내용 및 실행

1) 전남테크노파크 발주 입찰 관련 합의 내용 및 실행

11 피심인들은 전남테크노파크가 발주한 3건의 입찰에서 아래 <표 5> 기재와 같이 투찰가격을 공유하였으며, 한국야마자키마작을 낙찰예정자로, 두광기계를 들러리로 하기로 합의하였다. 한국야마자키마작은 견적금액을 두광기계와 공유하면서, 자신의 견적금액을 두광기계보다 낮게 작성[16]하여 입찰서류를 제출하는 방법으로 합의를 실행하였다.

<표 5> 전남테크노파크 입찰 관련 피심인들이 공유한 투찰가격 내역

순번	발주자	공고번호	공고명	입찰회차	투찰가격을 공유한 내역	
1	전남테크노파크	20191129204	고정도횡형MCT	1차	한국야마자키마작	108,000,000엔
					두광기계	110,000,000엔
2		20191129530	횡형MCT	1차	한국야마자키마작	46,000,000엔
					두광기계	48,000,000엔
3		20200707079	수평형 5축 터닝센터	1차	한국야마자키마작	100,000,000엔
					두광기계	110,000,000엔

12 구체적인 합의는 피심인들이 제안서를 공동으로 작성하는 방법으로 이루어졌다. 한국야마자키마작의 윤○○ 차장은 두광기계의 이○○ 상무가 먼저 제시하는 견

14) 순번 1~4의 입찰은 복수추첨 예비가격과 기초금액이 없는 외자구매입찰로 진행되어 투찰율을 산정할 수 없으며, 낙찰자와의 계약은 원화 배정금액 범위 내에서 계약체결이 가능하도록 되어 있다. 순번 5의 입찰은 내자구매 일반경쟁입찰로 진행되었다.

15) 규격서 평가 결과 한길이엔지, 한국야마자키마작, 두광기계는 ‘부적합’ 판정을 받았다.

16) 한국야마자키마작의 견적금액은 입찰에서 낙찰받아 계약금액이 될 수 있으므로 일본 본사의 승인을 받는 반면, 두광기계는 들러리로서 탈락할 것이 명백하므로 두광기계가 요구한 금액대로 한국야마자키마작 윤○○가 직접 작성하였다.

적금액을 참고하여 두광기계의 견적금액을 작성하였으며, 두광기계는 한국야마자키마작이 작성·제공한 견적서를 아무런 수정 없이 그대로 입찰서류로 제출하였다. 이는 아래 <표 6> 기재와 같이 두광기계가 입찰서류로 제출한 견적서에 야마자키마작 본사의 상호 및 주소가 그대로 기재되어 있다는 사실, 아래 <표 8> 기재와 같이 한국야마자키마작의 윤○○ 차장이 제안서 및 견적서를 공동으로 작성한다고 진술한 사실 등을 통하여 인정된다.

<표 6> 두광기계가 입찰서류로 제출한 견적서

<공고번호 20191129530 입찰 건>	<공고번호 20200707079 입찰 건>
Mazak YAMAZAKI MAZAK TRADING CORP. 1-131, TAKEDA, OGUCHI-CHO, NIWA-GUN, AICHI PREFECTURE, 480-0197, JAPAN TELEPHONE : OGUCHI(0587)95-1131 TELEX : J59777 YOUR REF.NO. CABLE ADDRESS : "MAZAK" NAGOYA NO. MS-27204F **OFFER SHEET** TO. JEONNAM TECHNO PARK DATE. 2019-11-25 DEAR SIRS : IN COMPLIANCE WITH YOUR ESTEEMED INQUIRY, WE TAKE PLEASURE IN SUBMITTING YOU OUR QUOTATION AS SPECIFIED FOLLWS : PLACE OF DELIVERY : F. O. B. OSAKA, JAPAN TIME OF DELIVERY : 9 MONTHS AFTER RECEIPT OF L/C TERM OF PAYMENT : IRREVOCABLE L/C AT SIGHT VALIDITY : 2019-12-24 ITEM / DESCRIPTION / QUANTITY / PRICE 8457. 10-0000 / ADVANCED HORIZONTAL MACHINING CENTER HCN-5000/50 SMOOTH G / 1 UNIT / ¥40,691,000	Mazak YAMAZAKI MAZAK TRADING CORP. 1-131, TAKEDA, OGUCHI-CHO, NIWA-GUN, AICHI PREFECTURE, 480-0197, JAPAN TELEPHONE : OGUCHI(0587)95-1131 CABLE ADDRESS : "MAZAK" NAGOYA TELEX : J59777 YOUR REF.NO. NO. MS-28230 **OFFER SHEET** TO. JEONNAM TECHNOPARK DATE. 2020-07-03 DEAR SIRS : IN COMPLIANCE WITH YOUR ESTEEMED INQUIRY, WE TAKE PLEASURE IN SUBMITTING YOU OUR QUOTATION AS SPECIFIED FOLLWS : PLACE OF DELIVERY : F. O. B. OSAKA, JAPAN TIME OF DELIVERY : 8 MONTHS AFTER RECEIPT OF L/C TERM OF PAYMENT : IRREVOCABLE L/C AT SIGHT VALIDITY : 2020-07-31 ITEM / DESCRIPTION / QUANTITY / PRICE 8458. 11- / MAZAK ATC CNC TURNING LATHE INTEGREX e-670H / 4000U [Smooth X] / 1 UNIT / ¥104,236,000

* 소갑 제3-3-2호증, 소갑 제3-3-3호증[17]

2) 충남테크노파크 발주 입찰 관련 합의 내용 및 실행

13 피심인들은 충남테크노파크가 발주한 2건의 입찰에서도 아래 <표 7> 기재와 같이 투찰가격을 공유하였으며, 한국야마자키마작을 낙찰예정자, 두광기계를 들러리로 하기로 합의하였다. 이 경우에도 한국야마자키마작은 견적금액을 두광기계와 공유하면서, 자신의 견적금액을 두광기계보다 낮게 작성하여 입찰서류를 제출하는 방법으로 합의를 실행하였다.

17) 견적서 서두에 일본 본사의 상호와 주소가 기재되어 있는데 이는 한국야마자키마작이 대리점에 제공하는 견적서 양식이다. 두광기계는 한국야마자키마작으로부터 받은 견적서를 수정 없이 그대로 제출한 것으로 보인다.

14 구체적으로 한국야마자키마작의 윤○○는 두광기계의 서○○가 제시한 금액대로 두광기계의 견적서를 작성하였으며, 두광기계는 한국야마자키마작이 작성하여 제공한 견적서에서 상호만 두광기계로 변경하여 제출하였다.

<표 7> 충남테크노파크 입찰 관련 피심인들이 공유한 투찰가격 내역

순번	발주자	공고번호	공고명	입찰 회차	투찰가격을 공유한 내역	
1	충남 테크노 파크	20220616352	초정밀 자동화 금속가공시스템	1차	한국야마자키마작	188,000,000엔
					두광기계	188,480,000엔
2		20220830763[18]	CNC초정밀성형 연삭기 구매	1차	한국야마자키마작	675,796,675원
					두광기계	696,000,000원
				2차	한국야마자키마작	675,796,675원
					두광기계	675,950,000원

15 한편, 충남테크노파크가 발주한 공고번호 20220830763 입찰의 경우 1회차 입찰이 예가초과로 유찰되었다. 2회차 입찰에서 두광기계의 서○○는 한국야마자키마작의 윤○○가 알려준 금액인 675,950,000원으로 투찰하였으나 견적금액은 1회차 입찰에서 제출한 696,000,000원으로 그대로 하여 견적서를 다시 제출하였다[19].

3) 관련 증거

16 위 1), 2)와 같이 피심인들이 사전에 낙찰예정자, 들러리, 투찰가격을 정하고 입찰에 참가한 사실은 아래 <표 8>, <표 9>에 기재된 한국야마자키마작의 윤○○ 및 두광기계의 서○○의 진술내용, 위 <표 6> 기재와 같은 두광기계가 입찰서류로 제출한 견적서, 아래 <표 10> 기재와 같이 윤○○와 서○○가 주고받은 이메일 등을 통해 확인된다.

<표 8> 한국야마자키마작의 윤○○ 진술조서

문) 귀하는 2019년 및 2020년에 전남테크노파크가 발주한 3건의 입찰, 2022년에 충남테크노파크가 발주한 2건의 입찰 등 아래 표에 기재된 5건의 공작기계 구매입찰(이하 '이 사건 입

18) 순번 2의 입찰은 내자구매입찰로서 일본 본사가 판매한 제품의 거래가 취소되자 한국야마자키마작이 일본 본사로부터 해당 제품을 구매하여 창고에 보관하고 있던 제품(이를 '전시기'라고 한다)을 충남테크노파크가 입찰로 구매한 것이다.

19) 따라서 견적서상의 견적금액과 투찰가격이 서로 다르다.

찰'이라 함)을 맡아서 처리하였나요?

순번	공고번호	공고명	발주자	낙찰자
1	20191129204	고정도횡형MCT	전남테크노파크	두루무역
2	20191129530	횡형MCT	전남테크노파크	한국야마자키마작
3	20200707079	수평형 5축 터닝센터	전남테크노파크	한국야마자키마작
4	20220616352	초정밀 자동화 금속가공시스템	충남테크노파크	한국야마자키마작
5	20220830763	CNC초정밀성형 연삭기 구매	충남테크노파크	한국야마자키마작

답) 그렇습니다. 이 5건의 입찰은 본인이 직접 입찰시스템에 접속하여 제안서를 제출하고 투찰가격을 입력하는 등 업무를 맡아서 처리하였습니다.

문) 귀하는 이 사건 입찰에 참가하면서 두광기계와 입찰에 대해 협의한 적이 있나요? 있다면 무슨 협의를 하였나요?
답) 있습니다. 전남테크노파크가 발주한 3건의 입찰에서는 두광기계 이○○ 상무와, 충남테크노파크가 발주한 2건의 입찰에서는 두광기계 서○○ 이사와 입찰에 제출할 제안서 및 견적서를 어떻게 작성할지를 협의하였습니다.

문) 귀하가 두광기계와 협의한 내용을 구체적으로 설명하여 주십시오.
답) 이 사건 입찰에서 협의한 내용은 대동소이한데 기본적으로 제안서 및 견적서를 공동으로 작성하는 것입니다. 제안서는 주로 두광기계에서 초안을 작성해서 본인에게 보내면 본인은 이를 일부 수정해서 두광기계에 보냅니다. 그러면 두광기계는 두광기계의 상호를 넣는 등의 방법으로 제안서를 수정해서 제출합니다. 당사도 당사의 상호를 넣거나 하는 등의 방법으로 수정해서 제출합니다. 두광기계는 당사의 제품을 판매하는 대리점이기 때문에 제안서의 내용은 두광기계와 당사의 것이 비슷할 수 밖에 없습니다.

견적서는 기본적으로 두광기계에서 견적금액을 요청하면 그 금액에 맞게 작성해서 주고 두광기계는 그 금액으로 투찰합니다. 당사는 두광기계보다 낮게 작성해서 투찰합니다.

문) 이 사건 입찰에서 두광기계는 귀사의 투찰가격을 알고 있었나요?
답) 그렇습니다. 본인이 얼마에 투찰하겠다고 미리 얘기해주었기 때문에 알고 있었습니다.

문) 귀하가 두광기계에 보낸 견적서의 상호는 어느 회사로 되어 있나요?
답) 거의 대부분 일본 본사의 상호와 주소가 기재되어 있는 견적서를 제공합니다.

문) 그렇다면 두광기계가 일본 본사의 상호와 주소가 기재되어 있는 견적서를 입찰서류로 제출하였다면 귀하가 보내준 견적서를 그대로 제출하였다고 볼 수 있나요?
답) 그렇습니다.

문) 위 표에서 순번 1의 입찰에서도 귀사와 두광기계는 제안서를 공동으로 작성하고 두광기계의 견적서를 귀하가 작성해 주었나요?
답) 그렇습니다.

문) 입찰에서 제출할 견적서 작성도 일본 본사의 승인을 받나요?
답) 당사가 투찰할 견적서는 해당 금액으로 계약될 것이기 때문에 일본 본사의 승인을 받는

데, 두광기계가 제출한 견적서는 들러리용이기 때문에 일본 본사의 승인을 받지 않고 본인이 알아서 작성합니다.

문) 제안서와 견적서는 어떤 방법으로 두광기계와 주고받나요?
답) 이메일로 제안서와 견적서를 공유하였으며, 간단한 내용은 카톡으로 주고받았습니다.

문) 이 사건 입찰에서 두광기계는 귀하가 제공한 견적서의 금액대로 투찰하였나요?
답) 그렇습니다.

* 소갑 제2-2호증

<표 9> 두광기계의 서○○ 진술서

2. 당사는 2019년 및 2020년에 전남테크노파크가 발주한 3건의 공작기계 구매입찰, 2022년에 충남테크노파크가 발주한 2건의 공작기계 구매입찰 등 모두 5건의 입찰(이하 '이 사건 입찰'이라 함)에서 한국야마자키마작이 낙찰받도록 하기 위해 한국야마자키마작과 투찰가격 및 제안서를 공유하면서 입찰에 참가하였는데, 그 내역은 아래 표와 같습니다.

이 사건 입찰 내역

공고번호	공고명	발주자	입찰일	낙찰자	낙찰금액
20191129204	고정도횡형MCT	전남테크노파크	19.12.03	두루무역	115,000,000엔
20191129530	횡형MCT	전남테크노파크	19.12.02	한국야마자키마작	46,000,000엔
20200707079	수평형 5축 터닝센터	전남테크노파크	20.07.21	한국야마자키마작	100,000,000엔
20220616352	초정밀 자동화 금속가공시스템	충남테크노파크	22.07.19	한국야마자키마작	188,000,000엔
20220830763	CNC초정밀성형 연삭기 구매	충남테크노파크	22.10.18	한국야마자키마작	675,796,675원

3. 당사와 한국야마자키마작이 이 사건 입찰에 참여하면서 투찰가격 등을 공유한 내용은 다음과 같습니다.

① 제안서 공유: 제안서는 당사에서 발주자의 요청에 맞게 초안을 작성하여 이메일로 한국야마자카마작(윤○○ 차장 등)에 보내면 윤○○는 이를 수정하여 다시 당사에 보내는 절차를 거칩니다. 당사는 한국야마자키마작의 제품을 판매하는데다 발주자가 요구한 요건에 맞춰서 제안서를 작성해야 하기 때문에 당사와 한국야마자키마작이 작성하는 제안서의 내용은 유사할 수 밖에 없습니다. 다만, 당사에서는 한국야마자키마작이 낙찰받도록 하기 위해 제안서를 부실하게 작성합니다.

② 투찰가격 공유: 당사는 한국야마자키마작과 협의하여 판매가격을 결정하고 있습니다. 이 사건 입찰에서도 당사는 한국야마자키마작에 당사의 견적서(투찰가격) 작성을 요청하면 윤○○가 당사가 투찰할 견적서를 작성해서 이메일로 보내줍니다. 그러면 당사는 이 견적서에 당사의 상호를 넣어서 입찰서류로 제출하고 투찰합니다.

유찰되면 다시 한국야마자키마작으로부터 재입찰에 투찰할 견적서를 받아서 그 금액으로 투찰합니다. 공고번호 20220830763 입찰 건에서는 1회차 입찰에서 예가초과로 유찰되자 2회차 입찰에서는 윤○○가 전화로 알려준 금액으로 투찰하고 견적서는 1회차 입찰

에서 사용한 견적서를 그대로 사용하였습니다. 따라서 2회차 입찰에서는 견적서 금액(696,000,000원)과 투찰한 금액(675,950,000원)이 서로 달랐습니다.

* 소갑 제2-3호증

<표 10> 두광기계의 서○○가 한국야마자키마작의 윤○○에게 보낸 이메일

--------- 원본 메일 ---------

보낸사람: 두광기계 <dk@mazakkorea.com>
받는사람: 윤○○/YOON JUNGBAE/尹正培 <yjb1125@mazak.co.kr>
참조: 서○○ 사장님 <scs5675@naver.com>, 스○○○○○○(YMK) <satoru_suzuki@kr.mazak.com>, <Yoon_JungBae@kr.mazak.com>
날짜: 22.06.21 17:02 GMT +0900
제목: RE: RE: 충남테크노파크 공고일정
첨부파일: 20220504 두광기계(CNTP, 견적요약).pdf, MS-29767-3 (HCN4000+VRXI600+PMC 충남테크노파크).pdf

윤○○ 과장님 안녕하세요.

첨부된 ppt 윤정배 과장님 이름으로 되어있는거 제출 하시면 됩니다. 제가 앞전에 이메일 보냈던 내용 동일하며, 스핀들 부분만 수정했습니다. 두광기계 제출 내용도 첨부했습니다. 두광은 이전보다 제안요청서 점수를 낮게 받기 위해 많이 페이지를 줄였습니다.

나라장터 공고 외자구매공고문 보시면 1.5. 배정금액: USD 1,457,093.59(KRW1,837,395,016)4.3. 인도조건: 도착장소인도(DAP) 조달청 담당자한테 별도로 문의 해서 아래와 같이 확인 했습니다. 관세(8%)와 통관료(백팔십만원) 부가세(10%) 별도 금액 입니다.

두광에서는 ¥188,480,000 제출 예정이며 한국마작에서는 ¥188,000,000 제출 해주시면 되겠습니다.
제출했던 한국마작 견적서도 첨부 했습니다.

규격서는 이전에 충남과 제가 이야기 했던 부분과 동일하며 rpm 관련 3만을 뺄수가 없어 16) 주축 최대출력에 모호하게 내용을 기재해서 규격서가 올라가 있습니다.

8) 주축 최대 회전속도 : 30,000 rpm/min 이상
16) 주축 최대출력 및 토크 : 25,000/min, AC 17kW((40ED)), 16.9 N·m(40ED) 이상

자료 준비해서 이번주에 입찰 할려고 합니다. 문의사항 있으시면 연락 부탁드립니다.

서○○ 배상

<위 이메일의 첨부파일(견적서)>

見 積 書

(QUOTATION)

고 객 명	: 충남테크노파크
견 적 명	: HCN4000+VRX i-600+PMC24
견 적 일 자	: 2022年 05月 04日
납 기	: 신용장개설 후 12개월 이내
납 입 장 소	: FOB 나고야항
지 불 조 건	: 취소불능 신용장 100%
유 효 기 간	: 견적일로부터 30일

(주)두광기계
Mazak 한국대리점

경남 창원시 성산구 완암로 50
SK테크노파크 넥스톨 906호
전 화 : (055) 276-5181~2
F A X : (055) 237-5676
E-Mail : dk@mazakkorea.com

一金 : 일억팔천팔백사십팔만엔 (F.O.B 나고야항) ￥188,480,000

NO.	품 명 (Description)	규 격 (Specification)	수 량 (Q'ty)	단 가 (Unit Price)	금 액 (Amount)	비 고 (Remarks)
1	HCN-4000, SmoothG		1	56,757,000	56,757,000	
2	VARIAXIS i-600, Smooth Ai		1	83,597,000	83,597,000	
3	팔레테크 매뉴팩처링 시스템		1	49,641,000	49,641,000	
4	액세서리		1	54,080,000	54,080,000	
TOTAL AMOUNT					¥244,075,000	
최종 제시 금액 :					¥188,480,000	

* 소갑 제3-1호증[20]

다. 관련 법 규정

「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」[21]

제40조(부당한 공동행위의 금지)

① 사업자는 계약·협정·결의 또는 그 밖의 어떠한 방법으로도 다른 사업자와 공동으로 부당하게 경쟁을 제한하는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 할 것을 합의(이하 "부당한 공동행위"라 한다)하거나 다른 사업자로 하여금 이를 하도록 하여서는 아니 된다.

1.~7. (생략)

8. 입찰 또는 경매를 할 때 낙찰자, 경락자, 입찰가격, 낙찰가격 또는 경락가격, 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항을 결정하는 행위

9. (생략)

「독점규제 및 공정거래에 관한 법률 시행령」[22]

20) 충남테크노파크가 발주한 공고번호 20220616352 입찰 건과 관련한 내용이다.
21) 2020. 12. 29. 법률 제17799호로 전부 개정되어 2021. 12. 30. 시행된 것을 말한다.
22) 2021. 12. 28. 대통령령 제32274호로 일부 개정되어 2021. 12. 30. 시행된 것을 말한다.

제44조(공동행위의 기준)

① 법 제40조 제1항 제8호에서 “대통령령으로 정하는 사항”이란 다음 각 호의 사항을 말한다.

1. 낙찰 또는 경락의 비율
2. 설계 또는 시공의 방법
3. 그 밖에 입찰 또는 경매의 경쟁 요소가 되는 사항

라. 위법성 판단

1) 위법성 성립 요건

17 부당한 공동행위가 성립하기 위해서는 ① 사업자가 법 제40조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위에 대하여 ② 다른 사업자와 계약· 협정·결의 등의 방법으로 합의를 하고 ③ 이러한 합의가 부당하게 경쟁을 제한하여야 한다. ④ 또한 위법성 조각사유로서 공정거래위원회로부터 그러한 부당한 공동행위에 대하여 인가를 받은 사실이 없어야 한다.

2) 위법성 성립 요건 해당 여부

가) 법 제40조 제1항 제8호 해당 여부

18 입찰과 관련한 부당한 공동행위의 유형으로 법 제40조 제1항 제8호는 “입찰 또는 경매를 할 때 낙찰자, 경락자, 입찰가격, 낙찰가격 또는 경락가격, 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항을 결정하는 행위”를 각각 규정하고 있다. 그리고 시행령에서 “대통령령으로 정하는 사항”에 대하여 “낙찰 또는 경락 비율, 설계 또는 시공의 방법, 그 밖에 입찰 또는 경매의 경쟁요소”로 규정하고 있다.

19 피심인들은 위 2. 가. 및 나.에서 인정된 바와 같이 전남테크노파크 및 충남테

크노파크가 2019년 11월부터 2022년 10월까지 총 5번에 걸쳐 발주한 공작기계 입찰에 참여하면서 낙찰예정자를 미리 정하고 투찰가격을 공유하였으므로, 이 사건 공동행위는 법 제40조 제1항 제8호에 해당된다.

나) 합의의 존재 여부

(1) 판단 기준

20 법 제40조 제1항의 부당한 공동행위는 사업자가 다른 사업자와 공동으로 일정한 거래 분야에서 부당하게 경쟁을 제한하는 같은 항 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 할 것을 합의함으로써 성립하는 것이므로, 합의에 따른 행위를 현실적으로 하였을 것을 요하는 것이 아니다.[23)]

21 여기에서 '합의'란 복수의 사업자들 사이에 의사의 합치를 말하며, '의사의 합치'라 함은 넓은 의미에서의 합의를 말하는 것으로서 반드시 청약·승낙으로 이루어지는 법률적으로 유효한 계약일 필요는 없고, 의사의 일치가 있었다는 상호 인식이나 이해 또는 암묵의 요해, 즉 묵시적 합의까지 포함하는 넓은 개념이다.

22 특히, 부당한 공동행위의 합의를 구성하는 사업자들 사이의 의사의 연락은 반드시 모든 참여 사업자들이 일회적으로 모여서 의사결정에 참여하는 회의와 같은 명시적인 형태일 것이 요구되지 아니하고, 수회에 걸친 부분적인 의사교환을 통해 사업자들 사이에 그들이 공동으로 의사결정을 한다는 암묵적인 요해가 형성된 정도로도 충분하다.[24)]

(2) 판단

23 위 2. 가. 및 나.에서 검토한 바와 같이 위 <표 8>, <표 9>에 기재된 한국야

23) 대법원 2007. 12. 13. 선고 2007두2852 판결 참조
24) 서울고등법원 2016. 10. 7. 선고 2014누70442 판결 참조

마자키마작의 윤○○ 및 두광기계의 서○○의 진술내용, 위 <표 6> 기재와 같은 두광기계가 입찰서류로 제출한 견적서, 위 <표 10> 기재와 같이 윤○○와 서○○가 주고받은 이메일 등 합의와 관련된 증거자료와 진술 내용을 종합적으로 고려할 때, 피심인들이 입찰에 참가하면서 낙찰예정자 및 투찰가격을 사전에 합의하였다는 점이 인정된다는 점에서 법 제40조 제1항 제8호의 행위에 대하여 합의를 한 것으로 판단된다.

다) 하나의 공동행위에 해당하는지 여부

(1) 판단 기준

24 사업자들이 부당한 공동행위의 기본적 원칙에 관한 합의를 하고, 이에 따라 그 합의를 실행하는 과정에서 여러 차례의 합의를 계속하여 온 경우 그와 같은 일련의 합의는 전체적으로 하나의 부당한 공동행위로 본다.

25 또한, 사업자들이 부당한 공동행위의 기본적 원칙에 관한 합의 없이 장기간에 걸쳐 여러 차례의 합의를 해 온 경우에도 그 각 합의가 단일한 의사에 기하여 동일한 목적을 수행하기 위한 것으로서 단절됨이 없이 계속 실행되어 왔다면 특별한 사정이 없는 한 그와 같은 일련의 합의는 전체적으로 하나의 부당한 공동행위로 본다.[25]

(2) 판단

26 이 사건 입찰은 전남테크노파크 및 충남테크노파크가 발주한 공작기계 구매입찰에서 한국야마자키마작과 한국야마자키마작의 대리점인 두광기계가 제안서와 투찰가격을 공유하고, 한국야마자키마작을 낙찰자, 두광기계는 들러리로 하여 입찰에 참여하기로 합의한 것이고 이러한 합의를 단절됨이 없이 계속 실행하였으므로 위 2. 나.의 일련의 행위는 하나의 공동행위에 해당한다.

---

25) 대법원 2010. 3. 11. 선고 2008두15169 판결 참조

라) 경쟁제한성

(1) 경쟁제한성의 의미

27 부당한 공동행위에서 '경쟁제한성'이란 당해 상품의 특성, 소비자의 제품선택 기준, 당해 행위가 시장 및 사업자들의 경쟁에 미치는 영향 등 여러 사정을 고려하여, 당해 공동행위로 인하여 일정한 거래분야에서 경쟁이 감소하여 가격·수량·품질 기타 거래조건 등의 결정에 영향을 미치거나 미칠 우려가 있는지를 살펴 개별적으로 판단하여야 한다.[26]

28 그리고 구체적으로 어떠한 공동행위가 경쟁제한성을 가져서 위법한지 여부는 획일적 기준에 따라 결정할 수 없고 개별적으로 판단하는 것이 원칙이다.[27] 다만 경쟁제한 효과만 생기는 것이 명백한 경우에는 구체적인 경쟁제한 효과에 대한 심사 없이 위법성을 인정할 수 있다.

29 한편, 입찰담합은 입찰 과정에서 자유로운 가격경쟁을 제한하고 당해 입찰에서 낙찰자 및 낙찰가격 결정에 영향을 미치는 것임이 분명하므로 특별한 사정이 없는 한 경쟁제한효과가 큰 경성 공동행위에 해당한다.[28]

(2) 경쟁제한성 여부에 대한 판단

(가) 관련 시장의 획정

30 공동행위의 경쟁제한성을 판단하기 위해서는 먼저 일정한 거래분야에 관하여 거래의 객체인 관련 상품에 따른 시장(이하 '관련 시장'이라 한다)을 획정할 필요가 있다. 관련 시장의 범위는 상품의 가격, 기능 및 효용의 유사성, 구매자들의 대체 가

26) 대법원 2006. 11. 9. 선고 2004두14564 판결 참조
27) 대법원 2009. 3. 26. 선고 2008두21058 판결 참조
28) 대법원 2017. 3. 16. 선고 2016두61723 판결 참조

능성에 대한 인식 및 그와 관련된 경영의사결정 형태 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다.[29] 다만, 부당한 공동행위의 다양성과 규제의 효율성·합리성을 고려할 때, 반드시 실증적인 경제분석을 요하는 것은 아니고 공동행위의 유형, 구체적 내용 및 그에 따라 추론 가능한 경제적 효과, 대상 상품 및 용역의 일반적인 거래현실 등에 근거하여 판단할 수 있다.[30]

31 한편, 입찰시장은 입찰별로 특정 상품 또는 용역에 대한 물량이 정해져 있고 해당 상품 또는 용역은 낙찰자로 결정된 특정 사업자만이 공급을 담당한다는 점에서 당해 입찰이 아닌 다른 입찰이나 다른 시장에서 공급되는 상품 간에는 대체가능성이 전혀 없다. 결국 입찰시장은 개별 입찰 건별로 다른 입찰 건이나 다른 시장과는 완전히 분리되어 존재하는 것이며, 입찰에서의 관련 시장은 각 개별 입찰 건을 하나의 시장으로 보는 것이 타당하다.[31]

32 따라서 이 사건 관련 시장을 전남테크노파크 및 충남테크노파크가 발주한 공작기계 구매입찰로 획정한다.

(나) 경쟁제한성 인정 여부

33 아래와 같은 내용을 고려할 때, 피심인들의 위 2. 가. 및 나.의 행위는 관련 시장에서 부당하게 경쟁을 제한하는 행위로 판단된다.

34 첫째, 피심인들은 이 사건 입찰에서 사전에 낙찰예정자, 입찰가격 및 들러리 사업자를 합의하고 이를 실행하였는바, 이러한 공동행위는 그 성격상 효율성 증대 효과는 기대하기 어려운 반면 경쟁을 제한하는 효과가 명백한 경성 공동행위에 해당한다.

35 둘째, 실제 이 사건 공동행위는 해당 입찰 시장에서 상호 경쟁 관계에 있는

29) 대법원 2013. 4. 11. 선고 2012두11829 판결 참조
30) 대법원 2014. 11. 27. 선고 2013두24471 판결 참조
31) 대법원 2015. 8. 9. 선고 2013두1683 판결 참조

사업자들이 경쟁을 회피함으로써 경쟁으로 발생할 수 있는 이익감소를 최소화하기 위한 목적으로 행해졌다.

36 셋째, 이 사건 입찰에서 합의가 없었다면 피심인들이 자신의 경영상태, 기술력 등을 종합적으로 고려하여 독자적으로 입찰 참여 여부와 투찰가격을 결정함으로써 실질적인 경쟁이 이루어졌을 것이나, 이 사건 공동행위로 인해 경쟁 입찰 제도의 취지가 사실상 무력화 되었다.

라) 공정거래위원회 인가 여부

37 피심인들은 위 2. 가. 및 나.의 행위에 대하여 사전에 공정거래위원회의 인가를 받은 사실이 없다.

마. 두광기계 주장에 대한 판단[32)]

38 두광기계는 ①본사는 한국야마자키마작의 전속대리점으로 계약의 당사자가 될 수 없으므로 공동행위의 주체가 되지 못하고, ②전남테크노파크 및 충남테크노파크에서 두광기계로부터 이 사건 입찰과 관련된 자문을 받았고 유찰 방지를 위하여 두광기계에 입찰에 참여할 것을 요청하였다는 점, 실질적으로 한국야마자키마작의 제품을 구매하고자 하였다는 점, 피심인들의 매출액 합계는 국내 공작기계 시장 매출액 대비 0.28%에 불과하다는 점 등을 종합적으로 고려할 때 경쟁제한성이 인정되지 않는다고 주장한다.

39 그러나 ①두광기계는 한국야마자키마작과 독립된 별개의 사업자이며 한국야마자키마작과 함께 입찰에 참여하였으므로 공동행위의 주체로 판단되며, ②전남테크노파크 및 충남테크노파크에서 마키노, DMG MORI 등 경쟁사업자의 제품을 참조하기도 하였다는 점에서 경쟁사업자의 입찰 참여 가능성이 충분하였다는 점, 두광기계가 제시한 자료만을 발주처에서 유찰 방지를 목적으로 입찰에 참여할 것을 요청하였

32) 한국야마자키마작은 인정사실의 위법성을 인정하며 별도의 주장을 하지 않아 두광기계 주장에 대하여만 검토한다.

음이 명확히 드러나지 않는다는 점, 이 사건 관련 시장은 전남테크노파크 및 충남테크노파크가 발주한 공작기계 구매입찰이며 이 사건 입찰 중 공고번호 20191129204를 제외한 4건의 입찰은 피심인들만 참여하였다는 점 등을 종합적으로 고려할 때 두광기계의 주장은 타당하지 않다고 판단된다.

3. 처분

가. 시정조치

40 피심인들이 향후 위 2. 가. 및 나.의 행위와 동일하거나 유사한 행위를 반복할 우려가 있으므로 법 제42조에 따라 행위금지명령을 부과한다.

나. 과징금

1) 적용법령

41 부당한 공동행위에 적용할 법령은 당해 부당한 공동행위가 종료된 시점에 시행되고 있던 법령이고, 부당한 공동행위의 종료일이란 그 합의에 기한 실행행위가 종료한 날을 의미한다. 이 사건 각 공동행위는 하나의 공동행위에 해당하고 마지막 공동행위는 2022. 10. 18. 종료하였으므로 아래 <표 11> 기재와 같이 공동행위의 종료일에 시행 중인 법령을 적용한다.

<표 11> 공동행위 종기 및 적용법령

피심인	공동행위 종기	적용법령		
		법	시행령	과징금고시
한국야마자키마작	2022. 10. 18.	2020. 12. 29. 법률 제17799호로 전부 개정되어 2021. 12. 30. 시행된 것	2021. 12. 28. 대통령령 제32274호로 일부 개정되어 2021. 12. 30. 시행된 것	2021. 12. 29. 공정거래위원회 고시 제2021-50호로 일부 개정되어 2021. 12. 30. 시행된 것
두광기계				

2) 부과 여부

42 위 2. 가. 및 나.의 행위는 입찰담합으로서 경쟁질서를 크게 저해한다고 인정되므로, 법 제43조, 법 시행령 제84조 및 관련 [별표 6] 위반행위의 과징금 부과기준, 과징금 고시 Ⅲ. 2. 다. 1)[33]에 따라 과징금을 부과한다.

3) 과징금 산정

가) 산정기준

(1) 관련매출액

43 법 제40조 제1항 제8호에 해당하는 입찰담합의 경우, 과징금고시 Ⅳ. 1. 라. 1) 다) (1)의 규정에 따라 낙찰이 되어 계약이 체결된 경우에는 계약금액을, 낙찰이 되지 아니한 경우에는 예정가격을, 예상물량만 규정된 납품단가 입찰의 경우에는 심의일 현재 실제 발생한 매출액을 당해 입찰담합에 참여한 각 사업자의 관련매출액으로 본다.

44 이 사건 공동행위는 법 제40조 제1항 제8호에 해당하는 입찰담합에 해당하는 바, 아래 <표 12> 기재와 같이 공동행위 기간 동안 발생한 각 입찰의 계약금액을 관련매출액으로 산정한다.

<표 12> 이 사건 공동행위 관련매출액

(단위: 원, 부가가치세 제외)

순번	발주자	공고번호	공동행위 가담자		계약금액
			한국야마자키마작	두광기계	
1	전남테크노파크	20191129204	탈락	탈락	1,120,607,588[34]
2		20191129530	낙찰	탈락	450,925,453[35]
3		20200707079	낙찰	탈락	1,018,109,090[36]
4	충남테크노파크	20220616352	낙찰	탈락	1,670,285,323[37]
5		20220830763	낙찰	탈락	614,360,609

33) 부당한 공동행위에 대하여는 원칙적으로 과징금을 부과하도록 규정하고 있다.

계			4,874,288,063

(2) 중대성의 정도 및 부과기준율

45 이 사건 공동행위는 입찰담합에 해당한다는 점, 입찰참가자 대비 공동행위에 가담한 입찰참가자의 비율이 90% 이상이라는 점 등을 종합적으로 고려할 때 '중대한 위반행위'에 해당하나, 3년 이상의 법 위반기간 동안 입찰이 5건에 불과하였다는 점, 전남테크노파크 및 충남테크노파크가 피심인들에게 자문을 받으면서 피심인들의 제품 구매 의향을 보이기도 하였다는 점, 발주자의 피해가 크다고 단정하기 어렵다는 점, 두광기계는 한국야마자키마작의 전속 대리점이므로 피심인들은 그 성격상 상호 협력관계에 있으며 사실상 동일한 제품을 취급하고 있다는 점 등을 종합적으로 고려할 때 과징금고시 [별표] 세부평가 기준표에 따른 위반행위 중대성을 그대로 적용하는 것이 비례의 원칙 및 형평의 원칙 등에 위배되는 특별한 사정이 있는 경우에 해당한다고 판단되므로 과징금고시 Ⅳ. 1. 가. 2) 단서에 따라 3%의 부과기준율을 적용한다.

(3) 산정기준

1 산정기준은 위 (1)의 관련매출액에 위 (2)의 부과기준율을 곱하여 산정하되, 각 입찰 건에서 탈락하였거나 응찰하지 아니한 들러리 사업자에 대해서는 과징금고시 Ⅳ. 1. 라. 1) 다) (2) 규정에 따라 산정기준의 2분의 1을 감액한다.

2 이에 따라 산정된 피심인별 산정기준은 아래 <표 13> 기재와 같다.

34) 계약금액은 엔화 114,300,000엔(미화 1,048,187.37달러)이고, 계약 당시 미화 1달러=1,176원이다.
35) 계약금액은 엔화 46,000,000엔(미화 421,533.1달러)이고, 계약 당시 미화 1달러=1,176.7원이다.
36) 계약금액은 엔화 100,000,000엔(미화 940,951.1달러)이고, 계약 당시 미화 1달러=1,190.2원이다.
37) 계약금액은 엔화 184,980,000엔(미화 1,280,536.56달러)이고, 계약 당시 미화 1달러=1,434.8원이다.

<표 13> 피심인별 산정기준

(단위: 원, 부가가치세 제외)

피심인	관련매출액	부과기준율	들러리 감경	산정기준
한국야마자키마작	4,874,288,063	3%	-	146,228,642
두광기계	4,874,288,063	3%	50%	73,114,321

나) 1차 조정

1 피심인들은 1차 조정 관련 해당 사유가 없으므로 위 <표 13> 기재의 피심인별 산정기준을 1차 조정 산정기준으로 한다.

다) 2차 조정

2 피심인들 모두 심사관의 조사단계부터 공정거래위원회의 심리 종결 시까지 일관되게 행위 사실을 인정하면서 위법성 판단에 도움이 되는 자료를 제출하거나 진술을 하는 등 조사에 적극 협력한 점을 고려하여 과징금고시 Ⅳ. 3. 다. 2) 규정에 따라 1차 조정 산정기준의 100분의 20을 감경한다.

라) 부과과징금의 결정

3 부과과징금을 조정할 만한 사유가 없으므로 과징금고시 Ⅳ. 4. 규정에 따라 2차 조정 산정기준에서 1백만 원 미만의 금액을 버리고 아래 아래 <표 14> 기재와 같이 부과과징금을 결정한다.

<표 14> 피심인별 최종 부과과징금

(단위: 원, 부가가치세 제외)

피심인	산정기준	2차 조정 산정기준	최종 부과과징금
한국야마자키마작	146,228,642	116,982,913	116,000,000
두광기계	73,114,321	58,491,456	58,000,000

4. 결론

46 피심인들의 위 2. 가. 및 나.의 행위는 법 제40조 제1항 제8호에 위반되므로 시정조치에 대하여는 법 제42조의 규정을, 과징금 부과에 대하여는 법 제43조의 규정을 각각 적용하여 주문과 같이 의결한다.

공정거래위원회는 위와 같이 의결하였다.

2024년 10월 16일

의 장 위 원 유 성 욱

위 원 신 영 수

위 원 김 문 성